Zwischen

der **Freien und Hansestadt Hamburg**
(Arbeitgeberin)

und

Herrn Farhad Zazai
(Arbeitnehmer/in)

wird folgender

ARBEITSVERTRAG

geschlossen:

Durch den Arbeitsvertrag wird kein Anspruch auf Verwendung auf einem bestimmten Arbeitsplatz, in einem bestimmten Aufgabengebiet oder in einer bestimmten Behörde/Dienststelle begründet. Im Rahmen der fachlichen Eignung ist auch die Verwendung außerhalb von Schule und Unterricht zulässig. Das Recht der Arbeitgeberin, der/dem Beschäftigten eine andere Tätigkeit zu übertragen, wird auch durch eine länger währende Verwendung der/des Beschäftigten auf demselben Arbeitsplatz nicht eingeschränkt. Dieser Vertrag bietet keinen Anspruch auf Übernahme in das Beamtenverhältnis, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.

§ 1

Herr Farhad Zazai wird ab 17.11.2014

als Teilzeitbeschäftigte/Teilzeitbeschäftigter mit 79,5 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten[1] befristet bis zum 15.01.2015 eingestellt.
Die Teilzeitbeschäftigte/der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

§ 2

Für das Arbeitsverhältnis gelten

- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L),
- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie
- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder ersetzen,

in der für die Arbeitgeberin jeweils geltenden Fassung.

§ 3

Die Probezeit richtet sich nach § 30 Abs. 4 TV-L.

[1] diese beträgt z. Z. durchschnittlich wöchentlich 40 Stunden

§ 4

(1) Die/Der Beschäftigte ist – **vorläufig**, d. h. bis zur Feststellung der maßgeblichen Entgeltgruppe im Wege der Eingruppierungsprüfung durch das Personalsachgebiet – in Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Die maßgebende Entgeltgruppe wird nach der Eingruppierungsprüfung gesondert mitgeteilt. Soweit sich aus der maßgeblichen Entgeltgruppe ein höheres Entgelt ergibt, wird die Differenz zu dem Entgelt aus der Entgeltgruppe 9 rückwirkend ab Vertragsbeginn nach § 1 nachgezahlt.

(2) Bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung sind im Übrigen alle Eingruppierungsvorgänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand (§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens einer neuen Entgeltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 4 TVÜ-Länder).

§ 5

Änderungen und Ergänzungen des Arbeitsvertrages einschließlich von Nebenabreden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

§ 6

Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung richtet sich nach den für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

§ 7

Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Arbeitsvertrages.

Hinweise:

Sofern es sich bei dem Arbeitsverhältnis um eine geringfügige Beschäftigung im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV handelt, können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung die Stellung einer / eines Versicherungspflichtigen erhalten, wenn sie nach § 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI auf die Versicherungsfreiheit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Arbeitgeberin verzichten. Dies gilt nicht, wenn sie versicherungsfrei wegen des Bezugs eine Vollrente wegen Alters sind (§ 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI).

Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld sind Sie nach dem Sozialgesetzbuch III verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Ablauf des Vertragsverhältnisses persönlich bei der Arbeitsagentur arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Bei Verstößen gegen die Meldepflicht droht eine Sperrfrist beim Arbeitslosengeld. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen.

Hamburg, den 17.11.14

für die **Arbeitgeberin**

vertreten durch **die Behörde für Schule und Berufsbildung – Stadtteilschule Mümmelmannsberg –**

1. Unterschrift

2. Unterschrift

Gernot Günther

1. Name in Druckbuchstaben

Detlef Kunzmann

2. Name in Druckbuchstaben

Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer

2014-06621_1

Zwischen

der **Freien und Hansestadt Hamburg**
(Arbeitgeberin)

und

Herrn **Farhad Zazai**
(Arbeitnehmer)

wird zur Abänderung des Arbeitsvertrages vom 17.11.2014

folgender **Änderungsvertrag** geschlossen:

§ 1

§ 1 des Vertrages wird mit Wirkung vom 16.01.2015 wie folgt geändert:

Der Arbeitnehmer wird gemäß § 30 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Verbindung mit dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge vom 21. Dezember 2000 in der jeweils geltenden Fassung mit 79,5 v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Lehrkraft (diese beträgt zurzeit durchschnittlich wöchentlich 40 Stunden) als Teilzeitbeschäftigter befristet weiterbeschäftigt. Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

Das Arbeitsverhältnis ist befristet bis zum 15.07.2015.

§ 2

Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Änderungsvertrages.

Hamburg, den 20. Januar 2015

Arbeitgeberin

vertreten durch

Behörde für Schule und Berufsbildung

Hering

Schulleitung

Arbeitnehmer

Farhad Zazai

Kopie für die Personalakte
Bitte zurück an
V 439-13

Hinweis:
Sie sind verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit persönlich als arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen.

Kopie für die Personalakte
Bitte zurück an
V 439-13